

1500915-32.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... e abastecimento de pontos de tráfico nesta urbe. Para tanto, trazia consigo e armazenava as substâncias acima descritas, já devidamente embaladas para entrega no varejo.

1.2.) Ocorre que, na data da ocorrência, guardas municipais da equipe ROMU realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela alta incidência de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500915-32.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500915-32.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102944/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 24307307 -

DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2102944 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

VINICIUS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de VINICIUS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 13 de abril de 2022,

por volta das 22h00, na Rua Soldado Paulo Sérgio Romão, 70, Viela Da Mina 137 - Parque Santana, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu, vulgo "China", trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 1528 (mil quinhentas e vinte e oito) unidades de maconha, com peso líquido total de 4,33 quilogramas; 870 (oitocentas e setenta) unidades de cocaína, com peso líquido de 389,7 gramas; 246 (duzentos e quarenta e seis) unidades de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 57,31 gramas; e, 11 frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, VINICIUS realizava o gerenciamento e abastecimento de pontos de tráfico nesta urbe. Para tanto, trazia consigo e armazenava as substâncias acima descritas, já devidamente embaladas para entrega no varejo.

1.2.) Ocorre que, na data da ocorrência, guardas municipais da equipe ROMU realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela alta incidência de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que receberam informações anônimas dando conta de que VINICIUS DE OLIVEIRA, conhecido como "China", estaria nas proximidades realizando o abastecimento dos pontos de venda.

1.3.) Os agentes públicos então, avistaram VINICIUS, o qual se encontrava sozinho e, ao notar a aproximação da guarda, tentou correr, mas, foi perseguido a pé e abordado.

1.4.) Durante a busca pessoal, foi localizada em sua posse a quantia de R\$ 1.000,00 em notas trocadas, oriunda do comércio ilícito, além de 11 frascos de lança-perfume. Ao ser indagado, o denunciado confessou informalmente que estava gerenciando a venda de entorpecentes na comunidade.

1.5.) Dessa forma, os servidores municipais realizaram buscas no veículo de VINICIUS DE OLIVEIRA, que se encontrava próximo do local dos fatos, logrando localizar em seu seu interior 50 porções de cocaína e 13 porções de maconha.

1.6.) Ainda, mediante autorização do denunciado, os guardas municipais ingressaram em sua residência e localizaram, no interior do quarto de VINICIUS DE OLIVEIRA, ao lado de sua cama, uma sacola preta, contendo grandes quantidades de entorpecentes, totalizando 1528 unidades de maconha, 870 unidades de cocaína, 246 unidades de crack, 11 frascos de lança perfume, R\$ 2.531,00 e um caderno contendo as anotações do tráfico.

1.7.) Dessa forma, diante dos fatos, o denunciado foi conduzido até o solo policial. Em seu interrogatório, VINICIUS manifestou interesse em permanecer em silêncio.

1.8.) Tendo em vista a variedade e grande quantidade das substâncias encontradas, sua forma de acondicionamento em porções individuais, as circunstâncias da apreensão, o valor em dinheiro, bem como a posse de caderno contendo anotações do tráfico, conclui-se que a droga apreendida se destinava efetivamente ao consumo de terceiros.

1.9.) Estaria o réu, portanto, incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o auto de exibição e apreensão (fls.08/09), o laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.22/26) e o exame de constatação do caderno apreendido (fls.68/83).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.66/65, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, cocaína e crack.

3.) O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls.94/98), mas, a decisão de fls.121/124 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls.157/158).

5.) Interrogado, o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que estava na comunidade e, ao avistar a presença da guarnição, tentou se evadir, mas, foi alcançado. Relatou que os policiais sabiam seu nome e qual era seu veículo, bem como que tinham outros agentes em sua residência. Quando foi abordado, estava portando a quantia de R\$ 1.200,00, contudo, mantinha os entorpecentes em seu veículo e também na sua residência há aproximadamente um mês, pois, estava passando por dificuldades financeiras, porém disse não se recordar das anotações. Por fim, acrescentou que um conhecido foi preso por tráfico por não saber indicar o chefe do local (fls.160).

6.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade do réu, de sua conduta social negativa, pela personalidade voltada para o crime, bem como a exasperação pela reincidência específica e afastamento da causa de diminuição. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado e defendeu ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade (fls.165/171).

6.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos (fls.195/198).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 1528 (mil quinhentas e vinte e oito) unidades de maconha, com peso líquido total de 4,33 quilogramas; 870 (oitocentas e setenta) unidades de cocaína, com peso líquido de 389,7 gramas; 246 (duzentos e quarenta e seis) unidades de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 57,31 gramas; e, 11 frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls.08/09), pelo laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.22/26), pelo exame de constatação do caderno apreendido (fls.68/83), bem como pelo laudo toxicológico costado às fls.66/65, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, cocaína e crack, a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

11.) Marcos, guarda municipal, ouvido às fls.158, aduziu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu sozinho que, ao notar a aproximação da guarnição, tentou fugir, sendo detido logo em seguida. Em revista pessoal, foram localizadas a quantia de R\$ 1.000,00 em notas trocadas e 11 porções de lança-perfume. Indagado, o réu confessou informalmente ser gerente da biqueira e ter ido até o local com seu automóvel para distribuir os entorpecentes. No veículo, o qual se encontrava

estacionado dentro da comunidade, conforme indicado pelo réu, dentro do portão, foram localizadas 50 porções de cocaína e 13 de maconha. Ao ser questionado, o réu confessou que guardava mais entorpecentes em sua residência. Após a autorização e ingresso no imóvel, dentro do quarto do réu foram localizados os demais entorpecentes os quais eram utilizados para abastecer o tráfico, quando necessário. Por fim, aduziu que desconhecia o réu, mas tinha conhecimento de seu vulgo ("China") e de sua posição como chefe do tráfico, fatos conhecidos de outras apreensões naquela comunidade. Nesta toada, temos o depoimento de Tiago, também guarda municipal, ouvido às fls.157, tendo este acrescentado que o caderno com as anotações do tráfico foi encontrado na residência do réu.

12.) Consigne-se que o depoimento dos guardas municipais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito." (TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico de entorpecentes.

14.) A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

15.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime em razão da posição de confiança que ocupava em razão da elevada quantidade de entorpecentes e anotações do tráfico. Ainda, trata-se de reincidente circunstância que afasta o benefício em questão (fls.137/138).

16.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

DECIDO.

17.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu VINICIUS DE OLIVEIRA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

18.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada, pois, o réu possuía mais de 2500 porções de drogas, divididas entre

maconha, cocaína e crack, que seriam suficientes para abastecer o tráfico de entorpecentes da região por um longo período, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, as declarações de fls. 99/104 não são suficientes para comprovar a suposta ocupação lícita no ramo automotivo, pelo que aumento a pena mínima em 06 meses. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, não há elementos a serem considerados.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

18.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

19.) Agravantes e atenuantes: compenso a reincidência com a confissão, mantendo nesta etapa a pena inalterada.

20.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

21.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu VINICIUS DE OLIVEIRA em 06 anos 06 meses de reclusão, e 660 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

22.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determina o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente específico.

23.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

24.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

25.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA